

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5120/2539

นาย กริช พุ่มรื้อ

ผู้ร้อง คัดค้าน

นาย สำรวย พุ่มรื้อ

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1608, มาตรา 1713 วรรคท้าย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคสอง

ปัญหาที่ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ตายทำพินัยกรรมยกที่ดินให้แก่บ.และระบุไว้ในพินัยกรรมว่า"บุคคลอื่นใดที่มีได้ระบุไว้ในพินัยกรรมนี้ไม่มีสิทธิรับมรดกของข้าฯแต่อย่างใด"แสดงว่าผู้ตายมีเจตนายกทรัพย์สินมรดกทั้งตามพินัยกรรมและนอกพินัยกรรมให้แก่บ. แต่เพียงผู้เดียวและเป็นการตัดผู้คัดค้านมิให้รับมรดกนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ผู้ร้องจะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวไว้โดยชัดแจ้งในคำแก้อุทธรณ์ก็ฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคสอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1608ตัวทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกนั้นต้องระบุไว้ให้ชัดเจนแต่ตามข้อความในพินัยกรรมมิได้ระบุไว้ให้ชัดเจนว่าตัดผู้คัดค้านมิให้รับมรดกจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการตัดผู้คัดค้านมิให้รับมรดกและเมื่อผู้ตายยังมีทรัพย์สินมรดกอื่นนอกจากทรัพย์สินมรดกที่ยกให้แก่บ.ตามพินัยกรรมผู้คัดค้านในฐานะทายาทจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรมมีสิทธิร้องคัดค้านและขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ แม้ผู้คัดค้านจะเป็นทายาทมีสิทธิรับทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรมของผู้ตายคนหนึ่งและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามในการเป็นผู้จัดการมรดกก็ตามแต่เมื่อผู้ตายได้ทำพินัยกรรมแต่งตั้งผู้ร้อง

เป็นผู้จัดการมรดกและผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามในการเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็สมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามเจตนาของผู้ตาย

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายแก้ว พุ่มริ้วผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์สินนอก
พินัยกรรม ขอให้ยกคำร้อง และมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์สินนอก
พินัยกรรมของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายยกคำคัดค้านของผู้
คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้
ตายร่วมกับผู้ร้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่มีได้โต้เถียงกันในชั้นนี้ฟังยุติ
ได้ว่า ผู้ร้องกับผู้คัดค้านต่างเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายแก้ว พุ่มริ้ว ผู้
ตายโดยผู้คัดค้านเป็นบุตรซึ่งเกิดกับนางส้มเกลี้ยง พุ่มริ้ว ภริยาคนแรกส่วนผู้ร้อง
เป็นบุตรซึ่งเกิดกับนางบุญมี พุ่มริ้ว ภริยาคนที่สองโดยจดทะเบียนสมรสภายหลังเมื่อ
นางส้มเกลี้ยงถึงแก่กรรมแล้วผู้ตายได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองยกที่ดิน 2
แปลงให้แก่นางบุญมี และตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามสำเนาพินัยกรรมเอกสาร

หมาย ร.3 นอกจากที่ดินตามพินัยกรรมดังกล่าวแล้วผู้ตายยังมีที่ดินอีก 3 แปลงตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย ร.4 ถึง ร.6 มีลูกหนี้เงินกู้และเงินสดอีกจำนวนหนึ่งคดีมีปัญหาข้อแรกตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิร้องคัดค้านและขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้หรือไม่ ซึ่งผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินให้แก่นางบุญมีและระบุไว้ในพินัยกรรมข้อ 3 ว่า "บุคคลอื่นใดที่มีได้ระบุไว้ในพินัยกรรมนี้ไม่มีสิทธิรับมรดกของข้าฯ แต่อย่างใด" แสดงว่าผู้ตายมีเจตนายกทรัพย์สินมรดกทั้งตามพินัยกรรมและนอกพินัยกรรมให้แก่นางบุญมีแต่เพียงผู้เดียวและเป็นการตัดผู้คัดค้านมิให้รับมรดก ผู้คัดค้านจึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิร้องคัดค้านและขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเห็นว่า ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ผู้ร้องจะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวไว้โดยชัดแจ้งในคำแก้อุทธรณ์ก็ฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคสองปัญหาดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1608 ตัวทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกนั้นต้องระบุไว้ให้ชัดเจน แต่ตามข้อความในพินัยกรรมข้อ 3 ดังกล่าวมิได้ระบุไว้ให้ชัดเจนว่าตัดผู้คัดค้านมิให้รับมรดก จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการตัดผู้คัดค้านมิให้รับมรดก และเมื่อผู้ตายยังมีทรัพย์สินมรดกอื่นนอกจากทรัพย์สินมรดกที่ยกให้แก่นางบุญมีตามพินัยกรรมผู้คัดค้านในฐานะทายาทจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรม มีสิทธิร้องคัดค้านและขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ฎีกาข้อนี้ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

ปัญหาข้อต่อไปตามฎีกาของผู้ร้องมีว่า สมควรตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องด้วยหรือไม่ เห็นว่า แม้ผู้คัดค้านจะเป็นทายาทมีสิทธิรับทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรมของผู้ตายคนหนึ่งและไม่ใช่บุคคลต้องห้ามในการเป็นผู้จัดการมรดกก็ตาม แต่เมื่อผู้ตายได้ทำพินัยกรรมมีข้อกำหนดแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย และผู้ร้องไม่ใช่บุคคลต้องห้ามในการเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ก็สมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามเจตนาของผู้ตายที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาคำพิพากษาตั้งผู้

คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกับผู้ร้องด้วย จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกาฎีกาข้อนี้ของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ บังคับ ตาม คำสั่งศาล ชั้นต้น

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีพิพาทหลักในเรื่องนี้ คือ การขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องหรือผู้คัดค้านซึ่งเป็นบุตร ของผู้ตายเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย แต่มีกรณีศึกษาอยู่หลายประการกล่าวคือการ ตีความข้อความในพินัยกรรมว่าถือเป็นการตัดบุคคลอื่นนอกพินัยกรรมมิให้รับมรดก หรือไม่ เมื่อผู้ตายแต่งตั้งบุคคลใดไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว สมควร ตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ และปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อย กรณีแรกการตีความข้อความในพินัยกรรมเรื่องการตัดมิให้รับมรดก เรื่อง นี้ผู้ร้องกับผู้คัดค้านต่างเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ผู้ตายทำพินัยกรรม เอกสารฝ่ายเมืองยกที่ดิน 2 แปลงให้แก่นางบุญมีและตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก นอกจากนี้ยังมีที่ดินที่มีได้ระบุนยกให้แก่ผู้ใดในพินัยกรรมอีก 3 แปลง และยังมีลูกหนี้ เงินกู้กับเงินสดที่ฝากไว้ในธนาคารอีกส่วนหนึ่งด้วย การทำพินัยกรรมฉบับนี้โดย พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเรียกว่าเอกสารฝ่ายเมืองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1658 ถือเป็นแบบที่แน่นหนาที่สุด ยากแก่การที่ผู้ใดจะมาได้เถียงความถูกต้องแท้จริงได้ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, มรดก, หน้า 322) แต่ก็ยังมีปัญหาต้องมีการตีความข้อความในพินัยกรรม เนื่องจากในพินัยกรรมนอกจากจะระบุยกที่ดินให้แก่นางบุญมีแล้ว ยังมีข้อความว่า บุคคลอื่นที่มีได้ระบุไว้ในพินัยกรรมนี้ ไม่มีสิทธิรับมรดกของข้าฯ แต่อย่างไร ปัญหาจึงมีว่าข้อความดังกล่าวเป็นการตัดทายาทอื่นมิให้รับมรดกหรือไม่ ซึ่งในขณะตายผู้ตายมีผู้ร้องและผู้คัดค้านซึ่งเป็นบุตรยังมีชีวิตอยู่ และมีทรัพย์สินนอกพินัยกรรมอีกจำนวนหนึ่งด้วยและถ้าถือเป็นการตัดมิให้รับมรดกก็ย่อมเป็นการตัดผู้ร้องและผู้คัดค้านด้วยมรดกนอกพินัยกรรมย่อมตกได้แก่นางบุญมีภริยาของผู้ตายในฐานะทายาทโดยชอบ(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1603, 1624, 1625, 1629, 1635) แต่ถ้าไม่ถือว่าเป็นการตัดมรดกแล้ว ผู้ร้องและผู้คัดค้านย่อมมีสิทธิรับมรดกนอกพินัยกรรมในฐานะทายาทโดยธรรม(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1603, 1624, 1629 ถึง 1634) และยังมีสิทธิร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกในฐานะเป็นทายาทของเจ้ามรดกด้วย(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713) ปัญหาว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นการตัดทายาทอื่นมิให้รับมรดกหรือไม่ต้องพิเคราะห์จากบทบัญญัติว่าด้วยการตัดมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1608 และ 1609 ซึ่งมีอยู่เพียง 2 มาตราเท่านั้น โดยเฉพาะมาตรา 1608 บัญญัติว่าเจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดโดยมิให้รับมรดกก็ได้ด้วยแสดงเจตนาชัดแจ้ง (1) โดยพินัยกรรม (2) โดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ วรรคสองบัญญัติว่า ตัวยาทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกนั้นต้องระบุไว้ให้ชัดเจน และวรรคสามบัญญัติว่าแต่เมื่อบุคคลใดได้ทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินมรดกเสียทั้งหมดแล้วให้ถือว่าบรรดาทายาทโดยชอบธรรมผู้ที่มีได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก ข้อความในกฎหมายบังคับว่าการตัดมิให้รับมรดกต้องแสดงโดยชัดแจ้งและระบุตัวยาทายาทผู้ถูกตัดไว้ให้ชัดเจนแสดงว่าการตัดมิให้รับมรดกถือเป็นการทำให้เสียสิทธิรับมรดกในฐานะทายาท

โดยชอบ จึงต้องบังคับเจ้ามรดกไว้ เพื่อมิให้มีปัญหาในภายหลัง กล่าวคือต้องเป็น ถ้อยคำอันหนักแน่นพอให้เข้าใจได้ว่าเป็นการตัดทายาท เช่น กล่าวระบุชื่อว่าข้าพเจ้า ตัดมิให้นาย ก.นายข.ได้รับมรดกของข้าพเจ้า หรือเช่นทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดก ทั้งหมดให้นาย ค. แล้วกล่าวในพินัยกรรมว่า ทายาทคนอื่นของข้าพเจ้านอกจากนี้มิ ให้ได้รับมรดก (เสนีย์ ปราโมช, กฎหมายครอบครัวมรดก, หน้า 468) มีคำพิพากษา ศาลฎีกาหลายเรื่องวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาการตัดมิให้รับมรดก เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 577/2488 พินัยกรรมระบุยกทรัพย์สินให้แก่บุคคลบางคนและระบุไว้ด้วยว่า คนอื่นนอกจากนี้มิให้ได้รับทรัพย์สินเป็นอันขาด ถือว่าเป็นการตัดทายาทอื่นทั้งหมดคดีนี้ ไม่ปรากฏว่าผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรมเช่นคดีที่หมายเหตุนี้หรือไม่ และ ข้อความในพินัยกรรมมีว่าต้องการยกทรัพย์สินสมบัติให้แก่นางบุญภรรยาและเด็กชาย สำราญผู้บุตร นอกจาก 2 คนนี้ไม่ประสงค์จะให้ญาติพี่น้องหรือบุตรคนหนึ่งคนใดเป็น อันขาด ขอให้เปรียบเทียบกับข้อความในพินัยกรรมตามหัวข้อหมายเหตุ ส่วนกรณีที่ เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกของตนทั้งหมดให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ ว่าจะเป็นทายาทโดยธรรมหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีผลตัดทายาทโดยธรรมอื่นมิให้รับ มรดกไปในตัวแม้จะมีได้ระบุว่าตัดทายาทโดยธรรมอื่นไว้โดยชัดแจ้งในพินัยกรรม ก็ตาม เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 43/2492, 847/2518, 173/2524 คดีตามหัวข้อ หมายเหตุ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าตามปัญหาดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 1608 ตัวทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกนั้นต้องระบุไว้ให้ชัดเจน แต่ ข้อความตามพินัยกรรมมิได้ระบุไว้ให้ชัดเจนว่าตัดผู้คัดค้านมิให้รับมรดกจึงถือไม่ได้ ว่าเป็นการตัดผู้คัดค้านมิให้รับมรดก จึงมีข้อพิจารณาว่าถ้อยคำในพินัยกรรมที่ว่า บุคคลอื่นที่มีได้ระบุไว้ในพินัยกรรมนี้ ไม่มีสิทธิรับมรดกของข้าพเจ้าแต่อย่างใด ยัง คงไม่ชัดเจนเพียงพอหรือว่าบุคคลอื่นดังกล่าวก็คือผู้ที่มีได้ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรม ซึ่ง ข้อเท็จจริงในคดีนี้คือทายาทโดยธรรมของผู้ตายอีก 2 คนได้แก่ผู้ร้องกับผู้คัดค้าน บุตรของผู้ตายและที่ว่าไม่มีสิทธิรับมรดกของข้าพเจ้า หรือของผู้ตายก็น่าจะหมายถึง

มรดกของผู้ตายทั้งหมดนอกพินัยกรรมด้วย ควรจะดีความเช่นนี้ได้หรือไม่ อย่างไรก็ดีปัญหานี้เป็นเรื่องการตัดสินคดีของทนายทโดยธรรมมิได้รับมรดกของผู้ตาย ทั้งยังปรากฏว่ามรดกของผู้ตายนอกพินัยกรรมยังมีอยู่อีกด้วยเมื่อข้อความมิได้บ่งบอกชัดเจนถึงผู้ถูกตัดมิได้รับมรดก การที่ศาลฎีกาตีความข้อความในพินัยกรรมดังกล่าวด้วยเช่นว่านี้ย่อมมีเหตุผลและความเป็นธรรม จึงเป็นข้อพิจารณาของผู้ทำพินัยกรรมในการทำพินัยกรรมหากประสงค์จะตัดทายาทโดยธรรมมิได้รับมรดกแล้วควรระบุชื่อผู้ถูกตัดลงไปให้ชัดเจนเพื่อมิให้มีปัญหาภายหลังที่คนตายไปแล้ว มิฉะนั้นก็จะต้องมีการฟ้องคดีกันเช่นคดีนี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทำเอกสารฝ่ายเมืองควรศึกษาทำความเข้าใจบรรทัดฐานจากคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ไว้ด้วยเพื่อประโยชน์ในการทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองและชี้แจงให้ผู้ทำพินัยกรรมเข้าใจเรื่องเหล่านี้ด้วย เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเมื่อทำไปแล้วจะไม่เกิดปัญหาเช่นคดีนี้ ซึ่งผู้ร้องฎีกาว่าผู้คัดค้านถูกตัดมิได้รับมรดก ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ย่อมมีผลถึงการไม่มีสิทธิรับมรดกนอกพินัยกรรมในฐานะทายาทโดยธรรมด้วย กรณีที่สองเมื่อเจ้ามรดกทำพินัยกรรมแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นผู้จัดการมรดกไว้แล้วดังนี้สมควรจะตั้งทายาทโดยธรรมอื่นเป็นผู้จัดการมรดกร่วมหรือเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ ตามพฤติการณ์ที่ศาลจะมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกนั้นต้องพิจารณาจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 เป็นสำคัญ กล่าวคือถ้ามีข้อกำหนดในพินัยกรรม ก็ต้องตั้งตามข้อกำหนดในพินัยกรรมแต่ถ้าไม่มีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดกแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร มีตัวอย่างปัญหาพิพาทเกี่ยวกับเรื่องนี้และคดีขึ้นสู่ศาลฎีกา และวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้หลายเรื่องเช่น พินัยกรรมมีข้อกำหนดตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อไม่ปรากฏว่าข้อกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับด้วยประการใด ๆ ถึงแม้โจทก์จะเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่เป็นกรณีมีเหตุสมควรที่โจทก์จะขอตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 838/2508)

และมีคำพิพากษาศาลฎีกาอีกหลายฉบับวินิจฉัยไว้ทำนองเดียวกันเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2826/2517 อย่างไรก็ดีคงไม่จำเป็นต้องตั้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม โดยตั้งทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นที่เหมาะสมก็ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1481/2518) การที่ศาลจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกนั้น ความสำคัญคงอยู่ที่ความเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกและเจตนาของเจ้ามรดกเป็นสำคัญ ซึ่งคงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ได้ความจากการนำสืบหรือไต่สวนของคู่ความ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 194/2535 และ 3323/2538) อย่างไรก็ดี กรณีศาลตั้งทายาทโดยชอบเพียงคนเดียวเป็นผู้จัดการมรดกก็อาจวางเงื่อนไขว่ากรณีที่ถ้าจะจัดการมรดกไปในทางจำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระติดพันกับทรัพย์สินมรดกที่มีหลักฐานทางทะเบียนให้แก่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความเห็นชอบจากทายาททุกคนแล้ว ผู้จัดการมรดกจะต้องขออนุญาตศาลก่อนเป็นกรณีไปก็ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 194/2535 และ 3323/2538) สำหรับคดีตามหัวข้อหมายเหตุนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าแม้ผู้คัดค้านจะเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกนอกพินัยกรรมของผู้ตายคนหนึ่ง แต่เมื่อผู้ตายได้ทำพินัยกรรมมีข้อกำหนดแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้ว และผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ก็สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามเจตนาของผู้ตาย ซึ่งก็เป็นการวินิจฉัยตามหลักการภายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 และคำพิพากษาศาลฎีกาบรรทัดฐานก่อน ผู้เขียนเห็นด้วยว่าการเคารพในเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมหรือเจ้ามรดก นับว่าชอบด้วยเหตุผลเพราะแสดงว่าการที่เจ้ามรดกจะแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมนั้นย่อมพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้วว่าผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะจัดการมรดกได้อย่างดีเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกและทายาท ส่วนกรณีสุดท้ายเป็นเรื่องปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยซึ่งศาลสามารถหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ไม่ว่าในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5), 225 และ 249 สำหรับคดีนี้ปัญหาที่ว่าข้อความในพินัยกรรมที่

ระบุว่าบุคคลอื่นที่มีได้ระบุไว้ในพินัยกรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ทำพินัยกรรม แสดงว่าผู้ตายมีเจตนายกทรัพย์สินมรดกทั้งในพินัยกรรมและนอกพินัยกรรมแก่ผู้มีชื่อในพินัยกรรมเท่านั้น และตัดทายาทอื่นที่ไม่มีชื่อในพินัยกรรมมิให้รับมรดกหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ขอให้พิจารณาทบทวนญัตติมาตรา 1608 ประกอบด้วย พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา